

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5336/2539

นาง ประเสริฐศรี สุขประเสริฐสม
นาง บุญทิ้ง มิตรสมาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1350

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ที่ดินโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินจำเลยเป็นเหตุให้ไม่มีทางออกไปสู่ทาง
สาธารณะโจทก์ออกสู่ทางสาธารณะโดยผ่านทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินจำเลยจำเลยปิดกั้น
ที่ดินโจทก์ด้านที่ติดกับทางพิพาทโจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องขอใช้ทางพิพาทเป็นทาง
จำเป็นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1350แม้จำเลยจะได้รับโอน
ที่ดินที่แบ่งแยกรวมทั้งส่วนที่เป็นทางพิพาทมาภายหลังก็ตามจะปฏิเสธสิทธิของ
โจทก์ในการขอใช้ทางจำเป็นหาได้ไม่และทางจำเป็นหาจำต้องเชื่อมต่อกับทาง
สาธารณะโดยตรงไม่แต่โจทก์จะขอให้บังคับจำเลยเปิดทางจำเป็นบนที่ดินของบุคคล
อื่นซึ่งมิใช่คู่ความในคดีด้วยหาได้ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา145

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
50213 เป็นที่ดินแปลงย่อย เนื้อที่ 101 ตารางวาซึ่งแบ่งแยกมาจากที่ดินจำเลยโฉนด
เลขที่ 3168 ที่ดินโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ทางเดียวคือ ซอยศิริมิตรหรือ

สมานมิตรซึ่งจำเลยเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อเป็นทางออกสู่ถนนสุขาภิบาล 2 อันเป็นทางสาธารณะ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2535 จำเลยปักเสาปูนและทำรั้วไม้ปิดกั้นทางออกที่ดินโจทก์ตลอดแนวด้านที่ติดกับซอยศิริมิตรหรือสมานมิตร ทำให้ที่ดินโจทก์ตกอยู่ในที่ล้อมไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ซอยศิริมิตรหรือสมานมิตรที่จำเลยทำขึ้น จึงเป็นทางจำเป็นที่โจทก์จะใช้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ขอให้พิพากษาว่าที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 3168 เฉพาะส่วนที่ปิดล้อมที่ดินโจทก์ด้านทิศตะวันตก ความกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร เป็นทางจำเป็นและบังคับจำเลยรื้อถอนเสาปูนและรั้วไม้ที่ทำไว้โดยเปิดทางเดินให้โจทก์ใช้ได้อย่างสภาพเดิม หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลสั่งให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 50213 และที่ดินดังกล่าวมิได้แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3168 ของจำเลย ที่ดินโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่สะดวกสบายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียงน้อยกว่าที่ดินจำเลยไม่จำเป็นต้องใช้ที่ดินจำเลยเป็นทางออก นอกจากนี้โจทก์ไม่เคยเสนอคำตอบแทนในการขอเปิดทางจำเป็นแก่จำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนเสาปูนและรั้วไม้ที่สร้างไว้และเปิดทางเดินให้ใช้ได้อย่างสภาพเดิม หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์ดำเนินการได้เอง โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและให้ที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 3168 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่ปิดล้อมที่ดินโจทก์ด้านทิศตะวันตก ความกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร เป็นทางจำเป็น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอที่ว่าถ้าจำเลยไม่รื้อถอนเสาปูนและ
รั้วไม้ก็ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอน โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แก้ไขเป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อต่อไปว่า โจทก์มี
สิทธิใช้ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นหรือไม่เพียงใดข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่
ความนำสืบรับกันว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 50213 ตำบลคลองกุ่มอำเภอ
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3168 ซึ่งปัจจุบัน
เป็นของจำเลยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535 จำเลยทำรั้วไม้ปิดกั้นที่ดินโจทก์ด้านที่ติด
กับทางพิพาท(ซอยศิริมิตรหรือสมานมิตร) ซึ่งเป็นที่ดินจำเลย เป็นเหตุให้โจทก์ไม่
สามารถใช้ทางพิพาทออกสู่ถนนสุขาภิบาล 2 ซึ่งเป็นทางสาธารณะได้ ในเบื้องต้นได้
พิจารณาถึงสภาพตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินดังปรากฏตามแผนที่สังเขป เอกสารหมาย
จ.5 และ ล.19 ประกอบรูปจำลองแผนที่หลังโฉนด รายการสารบัญญัติทะเบียนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 3168 ของจำเลย ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.9 หรือ ล.13 แล้ว ปรากฏว่า
เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 3168 เป็นที่ดินแปลงเดียวทิศเหนือ มีถนนสุขาภิบาล 2 ตัด
ผ่าน ทิศใต้จรดคลองแสนแสบต่อมาประมาณปี 2513 มีการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ระหว่างนางกิตติยาวิระพันธ์และนางแน กองแก้ว มารดาจำเลยโดยแบ่งออกเป็นแปลง
ย่อยหลายแปลงในลักษณะแบ่งขายนอกจากนี้ได้กั้นที่ดินด้านทิศตะวันตกไว้ตลอด
แนวเพื่อให้ที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกไปรวมทั้งที่ดินโจทก์ใช้เป็นทางออกสู่ถนน
สุขาภิบาล 2 ได้ โดยใช้ชื่อว่าซอยศิริมิตรหรือสมานมิตรคือทางพิพาทนี้ ที่ดินโฉนด
เลขที่ 3168 ดังกล่าวซึ่งต่อมาตกเป็นของจำเลยเป็นแปลงคงอยู่ด้านทิศใต้จรดคลอง
แสนแสบโดยรวมเอาส่วนหนึ่งของทางพิพาทซึ่งอยู่ทางทิศใต้เข้าด้วยกัน ส่วนที่ดิน
โจทก์อยู่ก่อนไปด้านทิศใต้เช่นกัน มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ 3 ด้าน คงมีด้านทิศตะวัน

ตกอยู่ติดทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินส่วนของจำเลย เมื่อจำเลยจัดการให้ทำรั้วไม่ปิดกัน
ที่ดินโจทก์ด้านที่ติดกับทางพิพาทเช่นนี้ ซึ่งโจทก์ได้เบิกความอ้างเหตุดังกล่าวว่าไม่
อาจใช้ทางพิพาทออกสู่ถนนสุขาภิบาล 2 ได้อีกต่อไป จำต้องใช้สิทธิเรียกร้องทาง
พิพาทเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยนำสืบว่าโจทก์สามารถออกสู่
ทางสาธารณะได้โดยผ่านที่ดินนางมณฑาและนางกิตติยาซึ่งอยู่ถัดจากที่ดินโจทก์ขึ้นไป
ด้านทิศเหนือหรือมิฉะนั้นโจทก์อาจใช้ทางผ่านที่ดินนายสราเมเข้าซอยมัสยิดแล้วเดิน
เลียบคลองแสนแสบไปออกถนนสุขาภิบาล 2 ได้ เห็นว่าเมื่อปรากฏว่าที่ดินโจทก์ได้
แบ่งแยกออกจากที่ดินจำเลยเป็นเหตุให้ที่ดินโจทก์ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะดัง
กล่าวมาข้างต้น แม้จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้รับโอนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกมาภายหลัง
ก็ไม่ใช่เหตุที่จะยกขึ้นปฏิเสธสิทธิของโจทก์ในการใช้ทางจำเป็นได้ ทั้งทางจำเป็น
ก็หาจำต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะโดยตรงดังที่จำเลยฎีกาไม่โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียก
ร้องขอใช้ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1350 โดยเฉพาะการใช้ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นก็เพียงแต่รื้อถอนรั้วที่จำเลยทำไว้
เพื่อปิดกั้นทางออกที่ดินโจทก์เท่านั้น ทั้งได้ความว่าทางพิพาทมีไว้เพื่อใช้เป็น
ทางออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้ว นับว่าพอควรแก่ความจำเป็นที่โจทก์จะใช้ทางพิพาท
เป็นทางผ่านออกสู่ทางสาธารณะและเกิดความเสียหายแก่ที่ดินจำเลยน้อยที่สุด เมื่อ
เทียบกับการให้โจทก์ไปใช้ที่ดินแปลงอื่น ใดๆก็ดี ปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน
เอกสารหมายเลข 13 และ 18 ประกอบแผนที่สังเขปหมายเลข 5 ว่าทางพิพาทตลอด
สายที่ใช้เป็นทางออกสู่ถนนสุขาภิบาล 2 ดังกล่าวยาวประมาณ 200 เมตร จำเลยคง
เป็นเจ้าของทางพิพาทเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านทิศใต้เท่านั้น ส่วนทางพิพาทด้านทิศเหนือ
ซึ่งติดอยู่ถนนสุขาภิบาล 2 นั้นเป็นของนายสมนึกบุตรจำเลย จากที่ดินโจทก์ต้องผ่าน
ทางพิพาทในส่วนที่เป็นของจำเลยยาวประมาณ 40 เมตรแล้วไปจดทางพิพาทส่วนที่
เป็นของนายสมนึกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้
จำเลยเปิดทางจำเป็นบนที่ดินของบุคคลอื่นได้ โจทก์คงมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้เปิด

ทางจำเป็นเฉพาะทางพิพาทในส่วนที่อยู่บนที่ดินจำเลยเท่านั้นที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้โจทก์มีสิทธิใช้ทางพิพาทในฐานะเป็นทางจำเป็นยาว 200 เมตรตลอดสาย
อันมีผลเป็นการผูกพันบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยนั้น ไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้
ถูกต้อง ฎีกาของจำเลยบางส่วนฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 3168 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทิศตะวันออกส่วนที่ติดกับที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 50213 ตำบลคลองกุ่มอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางพิพาทกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ไปจรดที่ดินโฉนดเลขที่ 178388 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นทางจำเป็นของที่ดินโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ